

국립공원공단 상임감사

시정, 통보

제 목	계약 및 감독업무 담당자 업무분장 분리 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정하고 있는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 근거하여 계약 업무를 원활하게 수행하고 있으며, 이 법에 따라 국제입찰에 따른 정부조달계약과 국가가 대한민국 국민을 계약상대자로 하여 체결하는 계약[세입(歲入)의 원인이 되는 계약을 포함한다] 등 국가를 당사자로 하는 계약에 대하여 적용하고 국가를 당사자로 하는 계약에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따르고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)에 따르면 각 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서,

그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있으며, 또한 제1항에 따라 감독하는 자는 감독조서(監督調書)를 작성하여야 한다. [전문개정 2012. 12. 18.]

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△에 대하여 2021년 3월 9일부터 2024년 3월 감사일 현재 까지 계약현황 및 업무분장을 점검한 결과, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 함에도 불구하고, [표1]에서 처럼 총 20건 계약현황 중 12건이 계약담당업무자가 감독담당업무자의 역할을 겸임하여 계약담당업무와 감독담당업무를 동시에 수행한 사실이 있었다.

[표1] 계약업무 및 감독업무 동시 시행 현황(2021. 1.~2024. 3.)

연도	순번	건 명	금액(천원)	계약·감독업무 동시 수행
총		20건		12건
2021년	1	△	△	○
	2	△	△	○
	3	△	△	○
	4	△	△	×
	5	△	△	×
2022년	6	△	△	○
	7	△	△	×
	8	△	△	○
	9	△	△	×

연도	순번	건 명	금액(천원)	계약·감독업무 동시 수행
	10	△	△	×
	11	△	△	○
	12	△	△	○
	13	△	△	○
	14	△	△	○
	15	△	△	○
2023년	16	△	△	×
	17	△	△	×
	18	△	△	×
2024년	19	△	△	○
	20	△	△	○

또한 [표2]에서처럼 2021년, 2022년, 2024년도의 △△△△△△△△ 직원 업무분장에서도 계약 및 감독업무를 겸임하도록 분장업무에 표기되어 있는 사실을 확인하였다.

[표2] 업무분장상 계약업무 및 감독업무 겸임 현황(2021. 1.~2024. 3.)

연도	2022년	2024년
업무분장 겸임 여부	○	○
현황사진		
근거	△△△△△△△△-227(2022. 2. 7.)호	△△△△△△△△-169(2024. 1. 15.)호

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하며, 계약 업무와 공사 감독 업무 담당을 분리하겠으며, 직원 교육 등을 통해 관련 규정 숙지 및 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△장)은 계약 업무와 공사 감독 업무 담당을 분리하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)